



AXON CONNECT SOLUTIONS

Tecnología & Comercio

ANEXO ESPECIAL: ACUERDO DE EXTENSIÓN DE PLAZOS POR FUERZA MAYOR (FALLAS ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES)

Conste por el presente documento, el cual forma parte integral, indivisible y vinculante de los contratos principales de Desarrollo de Software, Licencias o Soporte Técnico suscritos entre **EMPRENDIMIENTO HERNÁN PERDOMO** (RIF J-508056124), operando como “**Axon Connect Solutions**” (en lo sucesivo “**EL DESARROLLADOR**”), y la contraparte identificada como “**EL CLIENTE**”; que ambas partes acuerdan establecer las siguientes condiciones excepcionales de ejecución:

CLÁUSULA PRIMERA – RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO ELÉCTRICO NACIONAL Y FUERZA MAYOR

De conformidad con lo establecido en el **artículo 1.272 del Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela**, ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento o retraso de sus obligaciones cuando provengan de una *causa extraña no imputable*, caso fortuito o fuerza mayor. En virtud de la crisis de infraestructura local, LAS PARTES reconocen y aceptan expresamente como causales de fuerza mayor los racionamientos eléctricos (Planes de Administración de Carga) aplicados por la **Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC)**. LAS PARTES entienden de mutuo acuerdo que los **cortes de energía recurrentes y de duración impredecible**, la falta de generación térmica de respaldo, las fluctuaciones severas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y las fallas masivas de internet derivadas de la desenergización de las antenas, escapan totalmente del control técnico y operativo de **EL DESARROLLADOR**.

CLÁUSULA SEGUNDA – SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA DEL CRONOGRAMA

En caso de producirse los mencionados cortes eléctricos por parte de CORPOELEC o fallas de conectividad que impidan materialmente la ejecución de las fases de desarrollo (codificación, integración, pruebas o despliegue), el cómputo de los plazos de entrega y cronogramas establecidos en el contrato principal quedará **automáticamente suspendido**. El tiempo de paralización será equivalente a la duración de la interrupción del servicio, más el lapso razonable necesario para la estabilización de los nodos de internet y el reinicio seguro de los servidores y equipos de trabajo.

CLÁUSULA TERCERA – EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES

La extensión de los plazos originada por los cortes prolongados de CORPOELEC o caídas de conectividad estará plenamente justificada. En consecuencia, **EL CLIENTE** renuncia de manera irrevocable a exigir indemnizaciones por daños y perjuicios, aplicar penalidades por retraso, retener los pagos fraccionados correspondientes a las fases, o exigir la rescisión unilateral del contrato amparándose en demoras derivadas de la contingencia eléctrica nacional.

CLÁUSULA CUARTA – NOTIFICACIÓN Y CONTINUIDAD

EL DESARROLLADOR se compromete a notificar a **EL CLIENTE**, tan pronto como los medios de comunicación alternativos (datos móviles, SMS, WhatsApp) lo permitan, sobre el inicio de la contingencia que afecta el cronograma. Una vez restablecidos los servicios en condiciones óptimas, se reanudarán las labores de ingeniería, desplazándose la fecha final de entrega por la cantidad exacta de días u horas perdidas.

En señal de comprensión mutua y como escudo legal ante imprevistos ajenos a la voluntad de LAS PARTES, se firma este anexo en la ciudad de Cagua, Estado Aragua, a los [__] días del mes de [_____] de [AÑO].

POR EL DESARROLLADOR

Hernán Perdomo
Axon Connect Solutions
C.I. V-30.596.432

POR EL CLIENTE

[Nombre / Razón Social]
[C.I. / RIF]